



SISTEMA DE PESSOAL CIVIL

GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO - GQ



CADERNO DE ORIENTAÇÃO



PARTE I

LEGISLAÇÃO E

CONCEITO

É dever do servidor/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) **ler e acompanhar** a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.

Cabe ao gestor da unidade de gestão de pessoas, acompanhar as comunicações constantes do órgão central do SIPEC (“COMUNICA”), no SIAPE.



Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, alterada pelas Leis nº 11.907, de 2009, nº 12.277, de 2010, e 12.702, de 2012.

Decreto nº 7.922, de 18 de fevereiro de 2013.

Portaria DGP nº 132, de 14 de junho de 2013



A Gratificação de Qualificação – GQ é uma vantagem concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível intermediário integrantes do Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar (PCCTM), em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico - funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho das atividades de nível intermediário de desenvolvimento de tecnologia militar.



PARTE II

DOS REQUISITOS

BÁSICOS

1. São requisitos para a concessão da GQ:

6



Ser servidor civil ocupante de cargo de provimento efetivo de **nível intermediário** integrante do PCCTM



Requerimento do servidor **ativo**, dirigido ao Cmt/Ch/Dir da OM de sua lotação

O requerimento do **aposentado/pensionista** será endereçado ao Diretor de Assistência ao Pessoal – DAP

O requerimento do servidor **cedido** será endereçado ao Comandante da Região Militar em que estiver lotado para fins administrativos.



Conhecimento dos serviços que lhe são afetos na sua operacionalização e na sua gestão

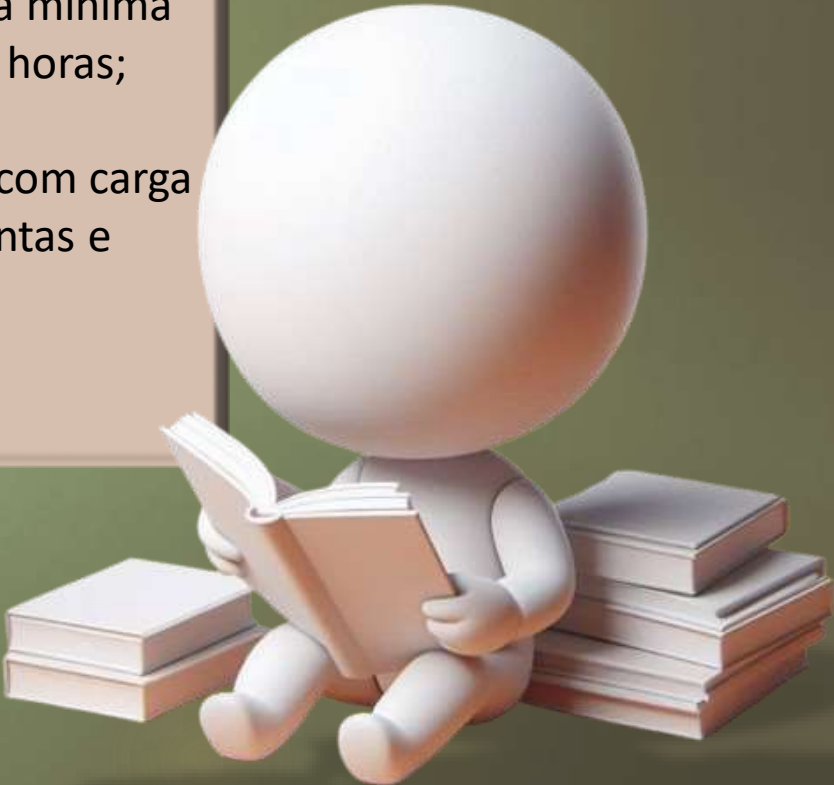
Formação acadêmica e profissional obtida mediante participação, com aproveitamento, em cursos regularmente instituídos, conforme listados na Tabela 1 - CAPACITAÇÕES NECESSÁRIAS A CADA NÍVEL DA GQ



Análise dos critérios e requisitos para concessão da GQ, conforme Tabela 1, pelo Comitê Especial (CE)

Tabela 1 - CAPACITAÇÕES NECESSÁRIAS A CADA NÍVEL DA GQ:

GQ I	GQ II	GQ III
Participação em cursos de capacitação ou qualificação Profissional com carga horária mínima de 180h	Comprovar conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 250h	Comprovar participação, com aproveitamento, nos seguintes cursos: a) capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; b) graduação; c) pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula; d) mestrado; ou e) doutorado.
OU		
Reconhecimento da qualificação profissional adquirida em, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no cargo, mediante aplicação de prova prática e/ou escrita		



2. DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR PROVA PRÁTICA E/OU ESCRITA:

8



A prova prática e/ou escrita, para fins de concessão da GQ, Nível I, descrita na Tabela 1, tem o objetivo de aferir qualificação profissional do servidor que contar com, no mínimo, **10** (dez) anos de efetivo exercício no cargo E não possuir comprovação da carga horária necessária (Tabela 1).

NÃO cabe ao **aposentado** a aplicação de prova prática.

Nestes casos, a prova prática e/ou escrita será aplicada por **Banca Examinadora**, constituída por ato do Comandante, Chefe ou Diretor da OM de lotação do servidor.



As Organizações Militares poderão solicitar à Região Militar de vinculação, apoio das instituições de ensino vinculadas ao Exército para a aplicação da prova prática e/ou escrita.





Após a aplicação da prova, a Banca Examinadora restituirá, em até cinco dias úteis, o processo do servidor ao Comitê Especial, anexando a Ficha de Avaliação de Desempenho Profissional (ANEXO B), para arquivamento e registro nos seus assentamentos funcionais.

Depois de recebida a Ficha de Avaliação de Desempenho Profissional, o CE emitirá parecer, recomendando ou não a concessão da GQ (ANEXO C)



3. CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DOS CURSOS:

10

A percepção da GQ em determinado nível NÃO é condicionante para a percepção das demais GQ em níveis subsequentes.

Para fins de comprovação da carga horária mínima de cursos de capacitação ou qualificação profissional estabelecida na Tabela 1, poderá ser aceita a acumulação de cursos, desde que tenham duração mínima de 40 (quarenta) horas-aula.



As capacitações mencionadas na Tabela 1 SOMENTE serão consideradas na análise do Comitê Especial, para fins de concessão da GQ, se pertinentes às atividades desempenhadas pelo servidor na respectiva OM de lotação.

Os certificados de cursos técnicos PODERÃO ser considerados para efeito de concessão da GQ.



PARTE III

INFORMAÇÕES

GERAIS

1. DO COMITÊ ESPECIAL

Tabela 2 - Das características do Comitê Especial

ABRANGÊNCIA	Nº DE MEMBROS	Nº DE SUPLENTE	ATO DE DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS E SUPLENTE	DURAÇÃO	OBJETIVO
No âmbito de cada OM que tenha lotação de cargo do PCCTM	3 (sendo 1 presidente)	1 para cada membro	Emitido pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OM de lotação do servidor requerente. Publicado no Boletim Interno da OM	1 (um) ano	Análise das propostas de concessão da GQ, no prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento do requerimento, devendo, após analisar a documentação, emitir parecer conforme modelo constante no ANEXO C



1. DO COMITÊ ESPECIAL (cont.):

13



O Comitê Especial (CE) exercerá suas atividades com **IMPARCIALIDADE**, assegurando o **SIGILO** necessário das informações e registrará as suas decisões e deliberações em ata.

Em caso de dúvida sobre a legitimidade da documentação, poderão ser realizadas diligências com vistas a verificar a idoneidade dos documentos apresentados. Nos casos em que recaia dúvida sobre diploma/certificado, poderá ser consultada a instituição de ensino certificadora.



O prazo para conclusão do parecer do CE é de **ATÉ** 30 (trinta) dias, contados da data de convocação, admitida a sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias exigirem.

2. DA ATUAÇÃO DO COMITÊ ESPECIAL:

14

Recebido o processo na OM, o mesmo será encaminhado para o Comitê Especial (CE), que deverá realizar a análise dos critérios e requisitos para concessão da GQ, conforme tabela 1.

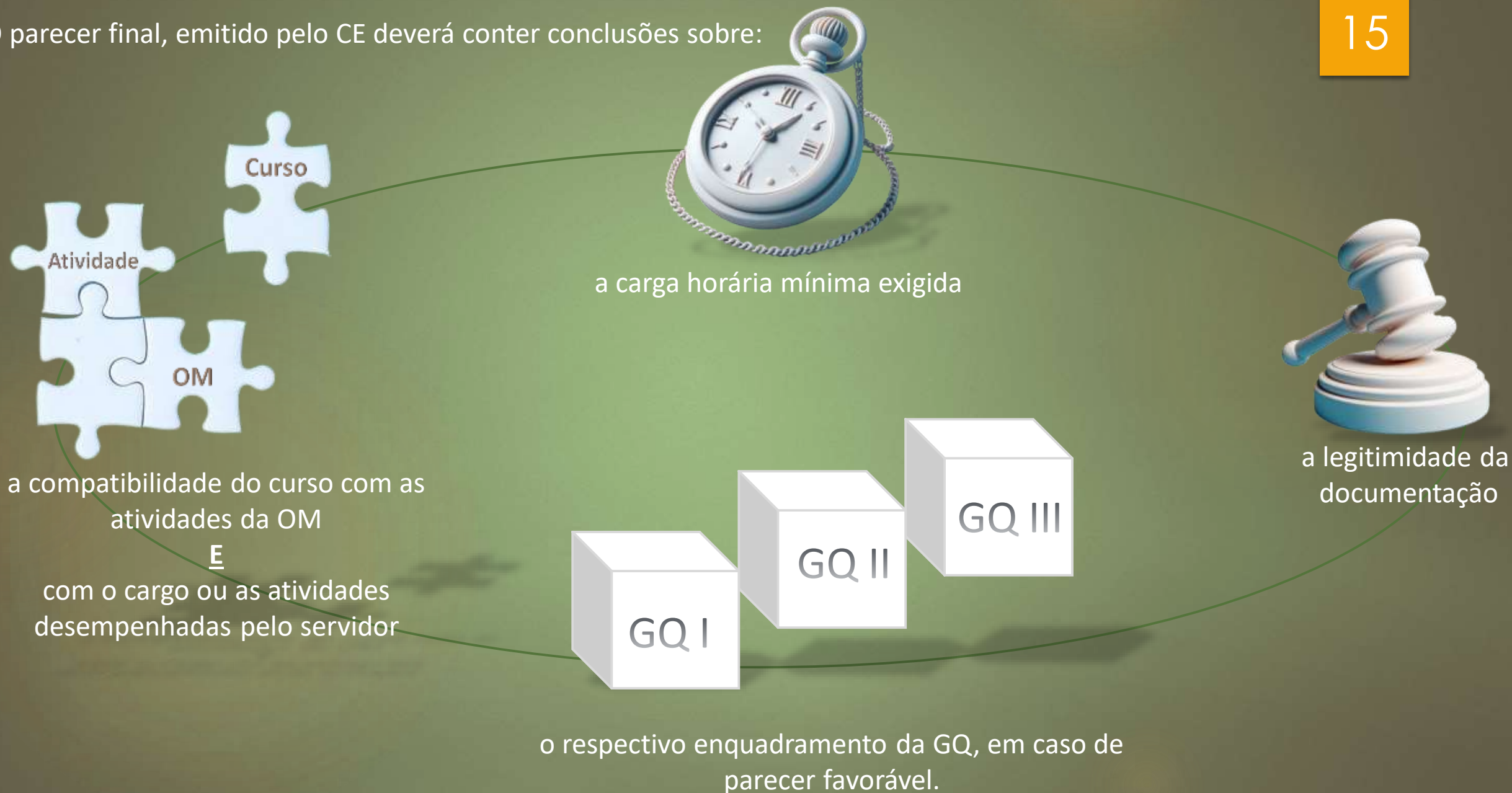
Ao final da análise do pedido, o CE emitirá um parecer conclusivo.



O CE exercerá suas atividades com imparcialidade, assegurando o sigilo necessário das informações e registrará as suas decisões e deliberações em ata.

3. DO PARECER DO COMITÊ ESPECIAL:

O parecer final, emitido pelo CE deverá conter conclusões sobre:



4. DOS PRAZOS:

16



O prazo para conclusão do parecer do CE é de **ATÉ** 30 (trinta) dias, contados da data de convocação, admitida a sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias exigirem.

Após recebimento do Parecer do CE, o Comandante, Chefe ou Diretor da OM proferirá sua decisão no prazo de dez dias e procederá à publicação no Boletim Interno.

5. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS:

É vedada a acumulação de diferentes níveis de GQ, bem como a acumulação da GQ com qualquer adicional ou gratificação que tenha como fundamento a qualificação profissional ou a titulação.

17



ATENÇÃO!

Não cabe ao aposentado a aplicação de prova prática.

A percepção da GQ nos proventos de aposentadoria e pensões observará o disposto na legislação vigente e nos regimentos previdenciários aplicáveis a cada servidor. A GQ será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação.

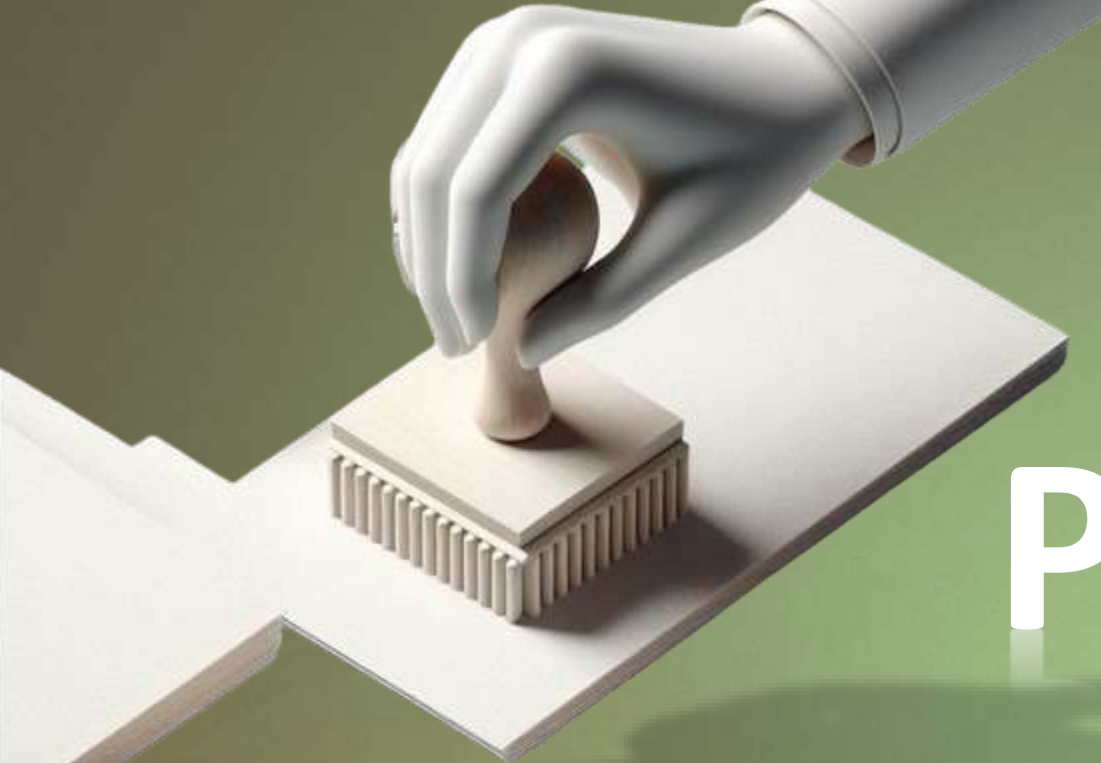


6. DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS¹:

RECONSIDERAÇÃO - PRIMEIRA INSTÂNCIA (contra o parecer)				
COMPETÊNCIA PARA INTERPOR A RECONSIDERAÇÃO	PRAZO DE ENTRADA	COMPETÊNCIA PARA APRECIÇÃO	PRAZO DE APRECIÇÃO	COMUNICADO DO RESULTADO
O servidor interessado	<u>ATÉ</u> 3 dias úteis contados da ciência	Comitê Especial	10 dias	<u>ATÉ</u> 3 dias após a análise da reconsideração

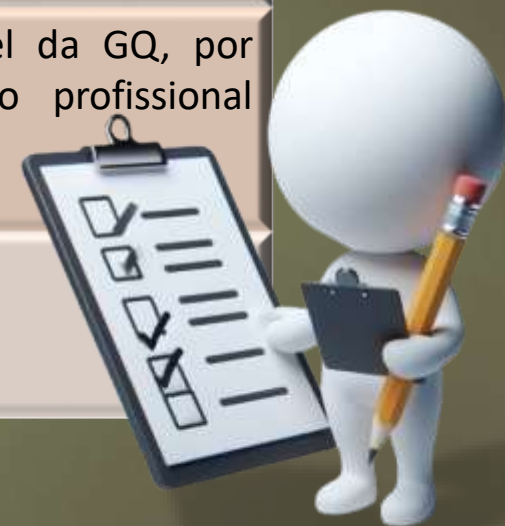
RECURSO - ÚLTIMA INSTÂNCIA (contra o parecer desfavorável do pedido de reconsideração)				
COMPETÊNCIA PARA INTERPOR A RECONSIDERAÇÃO	PRAZO DE ENTRADA	COMPETÊNCIA PARA APRECIÇÃO	PRAZO DE APRECIÇÃO	COMUNICADO DO RESULTADO
O servidor interessado	ATÉ 3 dias úteis contados da ciência	Chefe, Diretor ou Comandante da OM	10 dias	Publicação no Boletim Interno(BI), após a análise do recurso.

¹ O pedido de reconsideração e do recurso devem ser fundamentados com a as devidas justificativas.
Aplicam-se ao inativo/pensionista os mesmos prazos e disposições quanto aos recursos estabelecidos para o servidor em atividade.



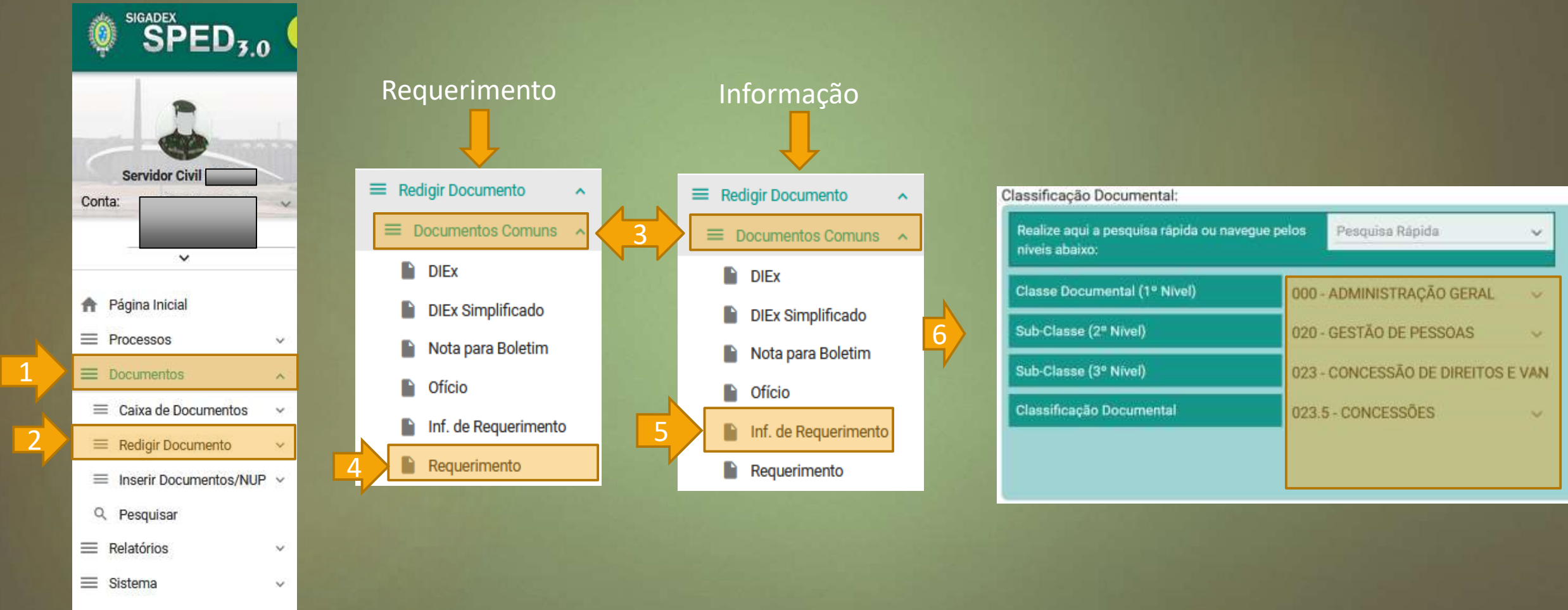
PARTE IV DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO/ENVIO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Requerimento	Interessado	Para o servidor ativo: Conforme descrição da próxima página ou No caso de aposentado: Anexo A
Informação	OM	Conforme descrição da próxima página
Ficha de Avaliação de Desempenho Profissional	Banca Examinadora	Anexo B
Parecer sobre cursos	Comitê Especial	Anexo C
Parecer sobre prova prática e/ou escrita	Comitê Especial	No caso de concessão do Nível da GQ, por reconhecimento da qualificação profissional pela prova prática e/ou escrita. Anexo D
Decisão sobre a concessão da GQ	do Comandante, Chefe ou Diretor da OM	Publicada em BI



REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED (Requerimento e Informação):

21





PARTE V DA TRAMITAÇÃO

1. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS:

Órgão/responsável	Providências	Observações
Servidor interessado	Requer a concessão da GQ	Apresenta documentação comprobatória dos cursos realizados ou solicita aplicação da prova prática e/ou escrita
Banca examinadora	Aplica a prova prática e/ou escrita e preenche a ficha de avaliação	Prazo: 5 (cinco) dias úteis
Cmt, Ch ou Dir OM	Convoca o CE que havia designado pelo período de 1 ano, conforme publicação no Boletim Interno	No prazo de 15 dias a contar do recebimento do requerimento do servidor



1. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS (cont.):

Órgão/responsável	Providências	Observações
CE	Emite parecer recomendando ou não a concessão da GQ e dá ciência ao servidor	No prazo de 30 dias contados da convocação. É admitida a prorrogação por mais 30 dias, devidamente justificada
OM	Publica a <u>decisão final</u> (após a análise das reconsiderações e recursos) em BI e implanta a GQ	Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do Parecer do Comitê Especial pelo Cmt, Ch ou Dir OM



2. DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS:

25

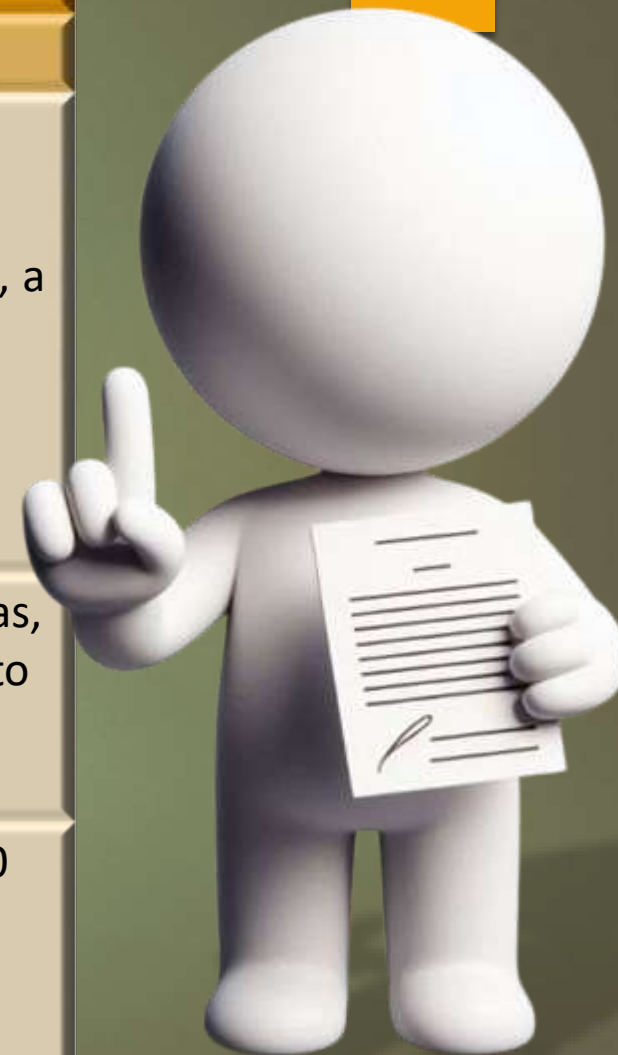


DA RECONSIDERAÇÃO		
Órgão/responsável	Providências	Observações
Servidor interessado	No caso de discordância com o parecer, Poderá apresentar pedido de reconsideração ao Presidente do CE, em primeira instância	Apresentar justificativas Prazo: 3 dias úteis, a contar da ciência
CE	Apreciar o pedido de reconsideração	No prazo de 10 (dez) dias. O servidor interessado deve ser comunicado resultado em até 3(três) dias.
Se o servidor acata a decisão do CE sobre o pedido de reconsideração, o processo segue a tramitação da publicação de decisão final, pela OM.		

2. DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS (continuação):

26

DO RECURSO		
Órgão/responsável	Providências	Observações
Servidor interessado	No caso de discordância quanto ao Parecer desfavorável do pedido de reconsideração, o servidor poderá apresentar recurso, em última instância ao Ch, Cmt ou Dir OM	Prazo: 3 (três) dias úteis, a contar da ciência do Parecer
Cmt, Ch ou Dir OM	Aprecia o recurso, defere ou indefere a GQ e determina a publicação no Boletim Interno	No prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do Parecer do Comitê Especial
OM	Publica em BI e implanta a GQ	Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do Parecer do Comitê Especial pelo Cmt, Ch ou Dir OM



2. DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS (continuação):

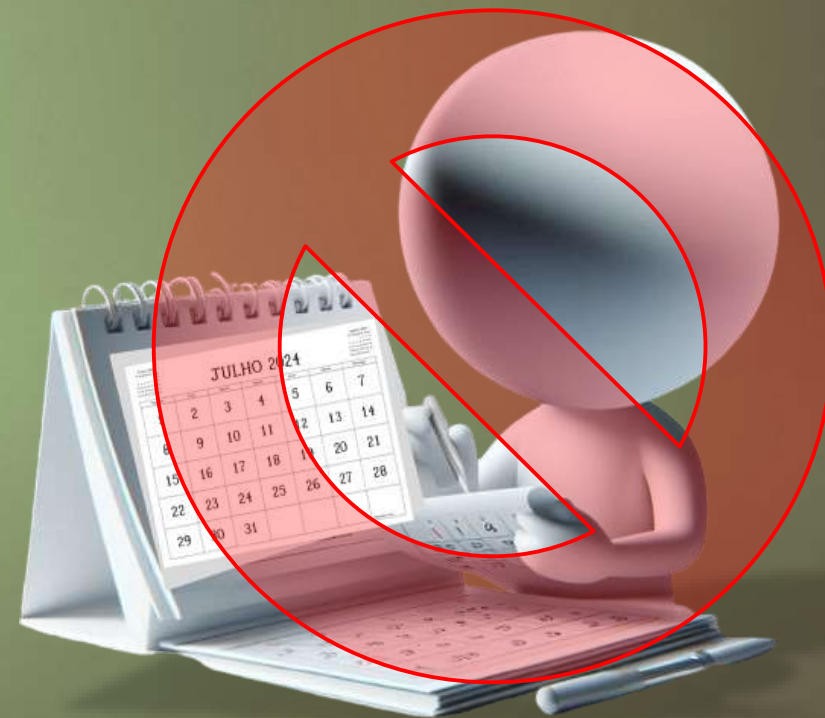
27



Quanto ao pedido de reconsideração e recurso do servidor aposentado e do pensionista, contra o parecer do Diretor de Assistência ao Pessoal (DAP):

- a) EM PRIMEIRA INSTÂNCIA: deve apresentar pedido de reconsideração, ao próprio Diretor da DAP;
- b) EM ÚLTIMA INSTÂNCIA: deve apresentar o recurso ao Chefe do Departamento Geral do Pessoal.

Não será considerado pedido de reconsideração ou recurso que for interposto fora do prazo.



ELABORAÇÃO:

ASSESSORIA TÉCNICA DA SPC/DAP

DEZEMBRO DE 2024

Para conhecer melhor o assunto, leia as legislações indicadas no início deste caderno, disponíveis no link:

<https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa-avancada>

<https://www4.planalto.gov.br/legislacao>